

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת אחמד טיבי

פ/25/1068

הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון – ייצוג הולם לאוכלוסייה הערבית במוסדות התכנון), התשפ"ג–2022

הוספת סעיף 1ב48 1. בחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה–1965¹, אחרי סעיף 48 יבוא :

"ייצוג הולם
לאוכלוסייה
הערבית

1ב48. (א) בהרכב מוסד תכנון יינתן ביטוי הולם
לייצוגה של האוכלוסייה הערבית.

(ב) עד להשגת ביטוי הולם לייצוג כאמור בסעיף
קטן (א), חברים במוסדות תכנון שהם נציגי שרים
או מתמנים על ידיהם יהיו, ככל שניתן בנסיבות
העניין, מקרב בני האוכלוסייה הערבית.

(ג) שר הפנים, באישור ועדת הפנים והגנת
הסביבה של הכנסת, רשאי לקבוע הוראות בעניין
זה.

(ד) בסעיף זה –

"מוסד תכנון" – למעט ועדה מקומית."

דברי הסבר

מוסדות התכנון הם גופים ציבוריים בעלי עוצמה וחשיבות ייחודיים בכל הקשור לתכנון ולבניה ולהקצאת
משאבי קרקע.

במוסדות התכנון השונים קיים מחסור או לפעמים תת ייצוג של אנשים מהחברה הערבית. מעבר
לעובדה שמדובר באפליה של ציבור שלם שאינו מיוצג במוסדות אלו, קיימת חשיבות מקצועית ואזרחית

¹ ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

לייצוגם במוסדות התכנון, שכן לדיור בחברה הערבית אופי תכנוני שונה וצרכים שונים, ואף פרוגרמות תכנוניות מותאמות. ייצוג הולם יסייע לדאוג לצרכי החברה הערבית עוד בשלב התכנוני. על כן, מוצע לקבוע חובת ייצוג הולם בכל מוסדות התכנון, שתחול לגבי חברים במוסדות שהם נציגי שרים או מתמנים על ידיהם. עד להשגת ייצוג הולם, יחויבו השרים הממונים להעדיף מינוי נציג ערבי במוסדות התכנון, ככל שהדבר ניתן. שר הפנים יהיה אחראי על יישום סעיף זה ויהיה רשאי לקבוע הוראות ליישום הייצוג ההולם.

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברי הכנסת אוסאמה סעדי ואחמד טיבי (פ/3953/24).

הצעת החוק זהה לפ/3953/24 ולפיכך לא נבדקה על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ב' בטבת התשפ"ג (26.12.2022)